

Del conocimiento jurídico a las instituciones inteligentes

El Derecho frente a una nueva forma de inteligencia

Alejandro Reynoso

Honorary Fellow and External Lecturer
Judge Business School, University of Cambridge

Para la comunidad académica y estudiantil
de la Escuela Libre de Derecho

Versión de conferencia: aproximadamente 5,000 palabras. Las indicaciones entre corchetes no se leen en voz alta.

Introducción: el problema ya ocurrió

Señoras y señores, profesores, estudiantes y miembros de la comunidad de la Escuela Libre de Derecho:

En 2023, unos abogados presentaron ante un tribunal federal de Nueva York un escrito que, a primera vista, parecía perfectamente normal. Había argumentos, precedentes, citas y extractos de decisiones judiciales.

Había un problema.

Algunas de esas decisiones no existían.

No estaban mal citadas. No habían sido revocadas. No pertenecían a otra jurisdicción. Simplemente nunca habían existido.

Las había producido ChatGPT.

El caso fue *Mata v. Avianca*. El tribunal identificó seis decisiones ficticias y terminó imponiendo sanciones por 5,000 dólares a los abogados y a su firma.¹

[Pausa breve.]

Hay un detalle del caso que me parece todavía más importante que la anécdota. El juez no sostuvo que utilizar inteligencia artificial fuera, por sí mismo, impropio. Señaló algo mucho más sencillo y, para nosotros, mucho más importante: las reglas existentes ya obligaban a los abogados a verificar la exactitud de lo que presentaban al tribunal. La tecnología era nueva; la responsabilidad profesional no había desaparecido.

Por eso sería un error contar *Mata v. Avianca* simplemente como una historia sobre las “alucinaciones” de un modelo. Las máquinas se equivocan; también nosotros. Lo verdaderamente interesante es otra cosa: una afirmación producida por una máquina atravesó un proceso profesional y llegó hasta una institución capaz de producir consecuencias jurídicas sin que nadie verificara adecuadamente su procedencia.

Ahí comienza nuestra conversación de hoy.

La pregunta ya no es solamente qué tan inteligente puede llegar a ser una máquina. La pregunta es qué debe existir *alrededor* de esa inteligencia para que podamos utilizarla responsablemente.

Y esa pregunta ya no pertenece sólo a la tecnología. Pertenece al Derecho.

Antes de entrar al argumento quisiera tomar una fotografía muy rápida del momento en que estamos. El AI Act de la Unión Europea entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y puso en marcha un marco general basado en niveles de riesgo, cuyas obligaciones se han ido aplicando gradualmente.² Al mismo tiempo, la adopción profesional dejó de ser marginal. En el estudio global de Thomson Reuters de 2025, el uso reportado de inteligencia artificial generativa entre profesionales de despachos se duplicó en un año, de 14 a 28 por ciento. Sin embargo, 48 por ciento de los profesionales de

¹U.S. District Court for the Southern District of New York, *Mata v. Avianca, Inc.*, 678 F. Supp. 3d 443 (S.D.N.Y. 2023), Opinion and Order on Sanctions, 22 de junio de 2023.

²European Commission, “AI Act enters into force”, 1 de agosto de 2024.

despachos encuestados señaló que su organización todavía no tenía una política formal sobre su uso.³

Ésa es quizá la mejor fotografía del momento: **la capacidad está avanzando más rápido que las instituciones que tienen que gobernarla.**

[Lámina: CONOCIMIENTO → MEMORIA → INTEGRACIÓN → SISTEMA → AUTORIDAD → GOBIERNO]

No voy a leerles el mapa que aparece en pantalla. Sólo quiero que lo tengan presente. Empezaremos por algo que los juristas conocen desde hace siglos —el conocimiento— y terminaremos en algo que apenas estamos empezando a entender: cómo gobernar instituciones en las que también participan inteligencias artificiales.

Mi propia experiencia profesional ha estado mucho más cerca de los mercados financieros, la regulación, los bancos centrales y los organismos de supervisión; y mi trabajo académico reciente se ha concentrado en sistemas inteligentes. No vengo, por tanto, a decirle a esta comunidad cómo debe ejercerse cada una de las múltiples ramas del Derecho. Quiero plantear una pregunta más transversal y, creo, más interesante: ¿qué le ocurre a una institución cuando una nueva forma de inteligencia empieza a participar en la manera en que conoce, decide y actúa?

Y para responderla conviene comenzar, paradójicamente, no con la inteligencia artificial, sino con algo mucho más antiguo: la arquitectura del conocimiento jurídico.

Primera parte: el Derecho como arquitectura de conocimiento

Cuando un estudiante entra a una escuela de Derecho encuentra un universo que generaciones anteriores han organizado para hacerlo inteligible. Estudia constitucional, civil, mercantil, penal, administrativo, fiscal, laboral, internacional. Más adelante aparecen especializaciones cada vez más profundas: competencia, telecomunicaciones, energía, propiedad intelectual, protección de datos, regulación financiera, ciberseguridad, sistemas de pagos, derecho aeronáutico.

Esa división no es un defecto; es la manera en que hacemos posible la profundidad. Nuestra capacidad individual es limitada y, para saber mucho de algo, inevitablemente dejamos de conocer con la misma profundidad muchas otras cosas.

El problema es que el mundo tiene la desagradable costumbre de no organizar sus problemas conforme a nuestros planes de estudio.

Una empresa que desarrolla una plataforma puede descubrir que lo que comenzó como un problema contractual se convierte en uno de competencia, después en uno de protección de datos y quizá finalmente en uno constitucional. Una aeronave autónoma puede llevarnos del derecho aeronáutico a la responsabilidad civil, del seguro a la ciberseguridad y de ahí al derecho administrativo o penal. Una operación internacional puede obligarnos a combinar derecho mercantil, fiscal, laboral, regulatorio y varias jurisdicciones. Una reforma puede modificar correctamente una ley y, sin embargo, producir inconsistencias con reglamentos, disposiciones secundarias, procedimientos y

³Thomson Reuters, *2025 Generative AI in Professional Services Report*, abril de 2025. El estudio cubrió cerca de 1,800 profesionales de los sectores jurídico, fiscal, contable, riesgo y gobierno.

sistemas que dependen de ella.

El Derecho es, en ese sentido, un cuerpo integrado que nosotros necesariamente fragmentamos para poder conocerlo.

Y después pasamos buena parte de nuestra vida profesional tratando de reconstruir las conexiones que esa fragmentación hizo invisibles.

Por eso un jurista experimentado no posee simplemente más información que un estudiante. Ha construido relaciones. Una cláusula le recuerda otra operación; un argumento le recuerda una sentencia; una estructura aparentemente novedosa le recuerda un problema que encontró hace quince años. Sabe que dos disposiciones deben leerse juntas, que una interpretación aparentemente natural tiene una excepción o que una solución jurídicamente elegante puede producir dificultades cuando llega a la operación real.

Su conocimiento tiene estructura.

Pensemos en un abogado extraordinario que lleva treinta años trabajando en una materia. Cuando le presentamos un problema nuevo, muchas veces hace algo difícil de describir. Dice: “Esto me recuerda un asunto que vimos hace doce años”. Busca una resolución. Recuerda una excepción. Llama a alguien de fiscal o de competencia. Y, de pronto, encuentra una conexión que no estaba en ninguno de los documentos por separado.

Eso es conocimiento profesional.

Esto resulta crucial cuando hablamos de inteligencia artificial. Una base de datos puede almacenar millones de documentos, pero eso no significa que posea, por ese solo hecho, conocimiento jurídico. La diferencia aparece en las relaciones: qué fuente tiene autoridad, qué norma modifica a otra, qué precedente interpreta una disposición, qué excepción limita una regla, qué hechos hacen relevante una doctrina y qué experiencia anterior puede iluminar un problema nuevo.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a navegar cantidades de información que ninguna persona podría leer. Pero el salto verdaderamente importante ocurre cuando comenzamos a representar esas relaciones y a conservar no sólo la respuesta, sino también el contexto que le dio sentido.

Esto cambia la manera de pensar la tecnología jurídica. La pregunta deja de ser “¿cuántos documentos puede leer?” y pasa a ser “¿qué estructura de conocimiento puede reconstruir, con qué procedencia y bajo qué reglas?”.

Y también cambia la manera de pensar la formación. Si localizar una disposición tarda segundos, el valor profesional se desplaza hacia otra parte: comprender jerarquías, distinguir analogías de equivalencias, reconocer contradicciones, identificar excepciones y saber cuándo una respuesta aparentemente convincente carece de fundamento.

La abundancia de información no reduce el valor del criterio. Lo aumenta.

Hay además una peculiaridad del conocimiento jurídico que conviene subrayar. No todas las fuentes valen lo mismo y no todas valen de la misma manera. Una Constitución, una ley, un reglamento, una sentencia, un criterio administrativo, un tratado, un contrato y un artículo académico pueden contener información jurídicamente relevante, pero su autoridad no es intercambiable. El jurista

no sólo recupera contenido: ordena fuentes dentro de una estructura de competencia, jerarquía, temporalidad y aplicabilidad.

Ésta es una diferencia importante frente a la manera en que muchas herramientas digitales fueron concebidas originalmente. Para un buscador, dos textos pueden ser igualmente relevantes porque contienen palabras semejantes. Para un abogado, uno puede ser vinculante y el otro meramente persuasivo; uno puede estar vigente y el otro haber sido superado; uno puede pertenecer a la jurisdicción pertinente y el otro servir únicamente como comparación. Por eso, cuando hablamos de añadir conocimiento a la inteligencia, no basta con aumentar el volumen del corpus. Necesitamos representar también la arquitectura de autoridad que hace que ese corpus sea jurídico.

Idea de cierre. El activo central del jurista no es la cantidad de información que recuerda, sino la estructura de relaciones con la que convierte información en conocimiento jurídicamente utilizable.

Segunda parte: de la conversación al Second Brain

Hasta aquí hemos hablado de conocimiento tal como lo organiza una persona. La inteligencia artificial introduce ahora una novedad extraordinaria: enormes cantidades de información se vuelven conversacionales. Podemos pedir una explicación, comparar argumentos, resumir una sentencia, revisar un contrato o explorar hipótesis utilizando lenguaje ordinario.

Para el Derecho esto es especialmente poderoso porque una parte muy importante de nuestra materia prima ya está expresada en lenguaje. Pero la conversación tiene una debilidad evidente: una respuesta puede ser brillante y, sin embargo, carecer de fundamento. *Mata v. Avianca* es una manifestación extrema de ese problema, pero no la única. Una norma derogada puede aparecer como vigente; una regla de otra jurisdicción puede presentarse como aplicable; una opinión minoritaria puede formularse como si fuera doctrina indiscutida.

Por eso, frente a cualquier respuesta jurídica generada por una máquina, conviene conservar tres preguntas muy sencillas: ¿qué significa exactamente?, ¿a qué persona, acto, jurisdicción y periodo se refiere?, y ¿con qué evidencia y con qué autoridad debemos aceptarla?

Pero conversar con el conocimiento es sólo el primer paso. El siguiente consiste en poder conservarlo, relacionarlo y volver a utilizarlo. Pensemos otra vez en un abogado con treinta años de experiencia. Su valor no consiste únicamente en los documentos que ha leído. Una cláusula le recuerda una negociación anterior; una estructura le recuerda un problema; una interpretación le recuerda por qué, en otro asunto, algo que parecía correcto no funcionó. Su experiencia es memoria organizada por relaciones.

En tecnología se utiliza una expresión que, aunque está en inglés, describe bastante bien esta idea: *Second Brain*, un segundo cerebro. No es una carpeta electrónica más grande, sino una memoria profesional estructurada que conserve documentos, notas, asuntos, decisiones y fuentes, y que además preserve las relaciones entre ellos. Una opinión jurídica podría quedar conectada con las normas que utilizó, la jurisprudencia que la apoyó, el contrato al que se aplicó y el resultado posterior del asunto.

Podemos imaginar ese segundo cerebro a diferentes escalas: personal, de un despacho, de una empresa, de una universidad o de una autoridad. En cada nivel cambia algo importante. Dejamos de hablar solamente de productividad individual y comenzamos a hablar de memoria institucional.

Pero una memoria institucional inteligente introduce también un riesgo institucional. Si incorporamos una interpretación incorrecta y el sistema la reutiliza cien veces, hemos convertido un error local en uno sistémico. Si perdemos la procedencia, quizá ni siquiera sepamos qué análisis posteriores dependieron de esa afirmación.

Por eso una memoria útil necesita conservar origen, fecha, versión, jurisdicción y autoridad. Necesitamos saber no sólo qué “recuerda” el sistema, sino de dónde provino aquello que recuerda.

Y aquí aparece un riesgo inmediato para quien ejerce: el secreto profesional y la protección de datos. Un abogado no puede tratar un expediente confidencial como si fuera material neutro para experimentar con cualquier servicio de inteligencia artificial. Antes de cargar información de un cliente hay que saber qué datos salen de la organización, dónde se procesan, cuánto tiempo se conservan, quién puede acceder a ellos, si pueden utilizarse para mejorar modelos y qué compromisos contractuales o regulatorios aplican. El problema no comienza cuando el sistema produce una respuesta equivocada; puede comenzar en el momento mismo en que le entregamos información que no debíamos revelar.

Esto vuelve particularmente importante distinguir entre herramientas públicas de propósito general y entornos institucionales diseñados con controles de acceso, tratamiento de datos, retención, trazabilidad y acuerdos adecuados. En una profesión fundada en la confianza, la comodidad de una interfaz no puede sustituir la obligación de proteger la información.

La educación jurídica tampoco queda intacta. Si recordar y recuperar información puede externalizarse parcialmente, no significa que saber Derecho sea menos importante. Significa que debemos ser todavía mejores en aquello que no se resuelve acumulando documentos: comprender, relacionar, distinguir, cuestionar y juzgar.

Idea de cierre. Un segundo cerebro jurídico no vale por todo lo que almacena, sino por la calidad de sus relaciones, su procedencia y la disciplina con la que protege la información que se le confía.

Tercera parte: integrar lo que la especialización fragmentó

Si podemos construir memoria estructurada, aparece inmediatamente una posibilidad más ambiciosa. Podemos empezar a utilizar esa memoria para volver a conectar conocimientos que la especialización separó.

Ésta puede ser una de las contribuciones más profundas de la inteligencia artificial al Derecho y, curiosamente, es menos visible que la redacción automática de contratos o la búsqueda de precedentes.

La especialización nos dio profundidad, pero distribuyó el conocimiento. En un asunto complejo, nadie posee por sí solo todas las piezas. El especialista fiscal observa una dimensión; el mercantilista

otra; el experto regulatorio otra; el constitucionalista puede advertir una restricción que ninguno de los anteriores tenía presente. El problema real, sin embargo, necesita una respuesta integrada.

Pensemos en una reforma regulatoria. Es fácil imaginarla como una modificación legislativa: cambiamos un artículo y hemos terminado. La realidad suele ser distinta. Una modificación en legislación primaria puede exigir cambios en reglamentos, disposiciones secundarias, circulares, criterios interpretativos, procedimientos, formularios, contratos y sistemas de operación. Puede alterar responsabilidades entre áreas o autoridades que antes funcionaban bajo otra distribución de competencias.

En estos casos una reforma puede ser perfectamente razonable en cada una de sus piezas y, sin embargo, fallar como conjunto. Puede ser correcta localmente y equivocada sistémicamente.

Pensemos, por ejemplo, en una reforma sectorial que pretende introducir una nueva obligación tecnológica. El legislador puede definir correctamente el objetivo general, pero la obligación quizá requiera después especificaciones de una autoridad administrativa, modificaciones a reglas técnicas, cambios en contratos privados y ajustes en sistemas de cumplimiento. Si esas piezas avanzan a ritmos distintos, podemos producir una obligación formalmente vigente que todavía no sea operativamente ejecutable, o un régimen secundario que conserve conceptos de la arquitectura anterior. La inteligencia artificial puede ayudar a construir mapas de dependencias y detectar esos puntos de ruptura antes de que lleguen a la implementación.

No se trata de entregar al sistema la decisión sobre cómo reformar. Se trata de ampliar nuestra capacidad para ver simultáneamente consecuencias que hoy se encuentran distribuidas entre equipos, documentos y especialidades. Para un regulador, ésa puede ser una aplicación mucho más valiosa que producir borradores más rápido: utilizar inteligencia para preservar coherencia institucional.

Esto ocurre con especial intensidad en áreas que ya son interdisciplinarias. Energía se encuentra con competencia y medio ambiente. Telecomunicaciones con privacidad y ciberseguridad. Sistemas de pagos con regulación financiera, tecnología y protección de datos. La inteligencia artificial misma atraviesa propiedad intelectual, responsabilidad civil, competencia, privacidad, regulación sectorial y, en ciertos casos, derechos fundamentales.

Aquí aparece una oportunidad que me parece especialmente poderosa para el Derecho: mantener simultáneamente varias perspectivas especializadas sin reducir todo el problema a una sola. Un componente puede concentrarse en legislación primaria, otro en regulación secundaria, otro en implicaciones constitucionales, otro en consecuencias operativas y otro en experiencia comparada. El valor no surge de que uno sustituya a los demás, sino de conservar profundidad y, al mismo tiempo, construir integración.

El Derecho comparado muestra con claridad tanto la oportunidad como el riesgo. Comparar ordenamientos nunca ha consistido simplemente en traducir palabras. Dos instituciones pueden tener nombres semejantes y cumplir funciones diferentes. Una regla puede funcionar en una jurisdicción porque está acompañada por mecanismos de supervisión, remedios procesales o tradiciones interpretativas que no existen en otra. Importar el texto sin importar el ecosistema puede producir una solución formalmente atractiva y sustancialmente equivocada.

La inteligencia artificial puede reducir radicalmente el costo de explorar otros sistemas. Eso

puede dar nueva fuerza al Derecho comparado en la academia, la práctica y el diseño regulatorio. Pero cuanto más fácil sea comparar, más fácil será comparar mal. Un sistema puede traer una solución extranjera a un problema mexicano sin advertir que presupone una institución que nuestro ordenamiento no reconoce.

Y conviene detenernos un momento, porque esto ya no es enteramente hipotético en México.

En enero de 2026 se publicó jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que reconoce como válida la utilización de herramientas de inteligencia artificial para apoyar el cálculo del monto de garantías en juicios de amparo. La justificación es reveladora: operaciones como actualización de valores, tasas de interés y ponderación de lapsos pueden recibir apoyo tecnológico porque son auxiliares del proceso; la herramienta no sustituye la labor de la persona juzgadora ni el núcleo decisorio jurisdiccional.⁴

Me parece un ejemplo importante porque no plantea la discusión en términos de “IA sí” o “IA no”. Pregunta qué función cumple la tecnología dentro de una arquitectura jurídica y qué parte del juicio permanece atribuida a la persona juzgadora.

La propia conversación institucional mexicana está avanzando en esa dirección. En los *Diálogos por la Justicia Abierta* de la Suprema Corte aparece una formulación muy cercana a esta tesis: la inteligencia artificial como herramienta de apoyo y no como sustituto del criterio humano, acompañada de supervisión, verificación de fuentes y datos curados de México.⁵ No resuelve todos los problemas que estamos discutiendo, pero muestra que la pregunta sobre arquitectura, fuentes y responsabilidad ya está dentro de nuestra propia conversación judicial.

La integración, por tanto, no elimina al especialista. Modifica su función. Quizá ya no tenga que localizar personalmente cada documento, pero tendrá que juzgar si las conexiones propuestas son legítimas, si las analogías son reales y si una experiencia puede trasladarse sin destruir el contexto que la hacía funcionar.

Idea de cierre. La inteligencia artificial puede ayudarnos a reconstruir la unidad de problemas que la especialización fragmentó, pero integrar conocimiento exige preservar contexto, función y autoridad: traducir palabras nunca equivale a traducir instituciones.

Cuarta parte: del chat al sistema — herramientas, agentes y arneses

Hasta aquí, aun con toda esta sofisticación, seguimos imaginando a una persona que pregunta y a una máquina que responde. Ahora demos un paso más. ¿Qué ocurre cuando ya no queremos una respuesta, sino que queremos que el sistema participe en un proceso completo?

Volvamos a nuestra abogada del comienzo. Imaginemos que el sistema recibe el expediente, identifica correctamente a las partes y las relaciones entre ellas, clasifica los documentos, detecta

⁴Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2031639, tesis II.2o.C. J/1 K (12a.), publicada el 9 de enero de 2026: “Inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales. Constituye una herramienta válida para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo.”

⁵Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Diálogos por la Justicia Abierta*, hallazgo sobre inteligencia artificial como herramienta de apoyo y supervisión humana, consultado en 2026.

qué información falta, determina qué fuentes necesita consultar y verifica que utilice legislación vigente. Busca precedentes, pero conserva la relación entre cada afirmación y la fuente que la sustenta. Contrasta hechos con documentos. Si necesita calcular un plazo, utiliza una herramienta determinista. Si encuentra una contradicción importante, la eleva para revisión. Finalmente prepara un análisis en el que podamos reconstruir cómo llegó a sus conclusiones.

En ese momento hemos cruzado una frontera.

Eso ya no es un chat. Es un sistema.

Y la distinción importa porque no hay ninguna razón para pedirle a una sola tecnología que haga todo. Un modelo de lenguaje puede interpretar texto; una base de datos puede proporcionar una fuente oficial; un programa puede realizar un cálculo exacto; un sistema de identidad puede determinar quién está autorizado para consultar determinada información; una memoria puede conservar antecedentes; y algunos componentes pueden funcionar como agentes, es decir, recibir un encargo acotado y decidir qué pasos necesitan realizar para cumplirlo.

La inteligencia del conjunto ya no reside únicamente en el modelo. Reside también en la arquitectura: en qué capacidad utilizamos para cada tarea, qué información pasa de un componente a otro, qué decisiones se permiten y dónde interviene una persona.

Supongamos que contratamos al abogado más inteligente del mundo. ¿Le daríamos, por ese solo hecho, acceso irrestricto a todos nuestros expedientes, capacidad para firmar cualquier documento, autoridad para comprometer a cualquier cliente y libertad para decidir por sí mismo hasta dónde llegan sus facultades?

Evidentemente no.

Su inteligencia no define sus facultades.

Con una inteligencia artificial debe ocurrir exactamente lo mismo. Y esto nos conduce al término técnico *harness*: un arnés. Un modelo de propósito general puede tener una enorme capacidad. Precisamente por eso una institución no puede conectarlo sin más a documentos, credenciales y herramientas y decirle que haga lo que considere conveniente. Necesitamos definir qué fuentes puede consultar, qué jurisdicción debe utilizar, qué información puede revelar, qué acciones tiene prohibidas, cuándo una afirmación requiere una fuente adicional, cuándo debe pedir autorización y cuándo debe detenerse y reconocer que no sabe.

El arnés no hace más inteligente al modelo. Hace algo más importante para una institución: convierte una capacidad general en una capacidad con límites, permisos y responsabilidades.

En la práctica esto puede significar que toda afirmación jurídica material deba tener una fuente identificable; que determinadas fuentes provengan exclusivamente de repositorios autorizados; que se compruebe vigencia y jurisdicción; que información confidencial sólo pueda circular dentro de entornos definidos; que ciertas acciones no estén disponibles para el agente; y que determinadas incertidumbres obliguen a escalar el asunto.

La seguridad y la responsabilidad, por tanto, no se agregan al final. Se diseñan dentro del proceso.

Y aquí quisiera sembrar una pregunta que retomaremos al final. Los juristas conocemos desde hace

siglos mecanismos que limitan y organizan el ejercicio de la inteligencia humana: competencia, procedimiento, separación de funciones, revisión, motivación. ¿Podemos pensar esos mecanismos como antecedentes conceptuales de los arneses que ahora necesitamos construir alrededor de sistemas artificiales?

No responderé todavía. Primero necesitamos cruzar una frontera más difícil: la que separa recomendar de actuar.

Idea de cierre. El modelo define una parte de lo que el sistema puede pensar; el arnés define qué puede consultar, qué puede creer, qué puede proponer, qué puede hacer y cuándo debe detenerse.

Quinta parte: de la recomendación a la acción — autoridad, responsabilidad y trazabilidad

Hay una diferencia enorme entre un sistema que prepara un proyecto de contrato y uno que puede aceptarlo; entre uno que identifica un posible incumplimiento y otro que inicia una actuación; entre uno que resume un expediente y otro que contribuye a decidir qué hacer con la persona que aparece en él.

Aquí conviene distinguir automatización de autonomía. Automatizar consiste esencialmente en ejecutar procedimientos previstos. La autonomía comienza cuando concedemos cierto margen para elegir qué hacer dentro de un objetivo y unos límites. La frontera no siempre será limpia, pero la distinción es fundamental porque, en cuanto aparece discrecionalidad, aparece también una pregunta jurídica: ¿de dónde proviene la autoridad para ejercerla?

Una máquina puede ser capaz de hacer algo. Eso no significa que esté facultada para hacerlo.

La capacidad técnica no crea autoridad jurídica.

[Pausa breve.]

Y delegar una acción tampoco hace desaparecer la responsabilidad.

Imaginemos que un sistema recomienda una actuación ilegal, utiliza una fuente equivocada o revela información protegida. ¿Quién responde? La respuesta dependerá del contexto y del régimen jurídico aplicable. Lo importante para nuestro argumento es que no podemos diseñar primero la capacidad y preguntarnos después por la responsabilidad. La responsabilidad tiene que formar parte de la arquitectura.

Necesitamos saber quién autorizó el uso del sistema, cuáles eran sus límites, qué revisión debía realizarse, qué evidencia estaba disponible y quién tenía capacidad real para detener una acción. Decir simplemente “habrá un ser humano revisando” es insuficiente. Un revisor que recibe cientos de decisiones y dispone de segundos para aprobarlas puede convertirse en una firma automática. La supervisión humana sólo significa algo cuando la persona tiene información, tiempo, autoridad y posibilidad real de disentir.

Aquí entra otro concepto: observabilidad. Una institución que utiliza sistemas inteligentes necesita

poder reconstruir suficientemente qué ocurrió. Qué información recibió el sistema, qué fuentes consultó, qué versión utilizó, qué herramientas llamó, qué recomendó, qué acción solicitó y quién la autorizó.

No estoy sugiriendo que podamos traducir cada proceso interno de un modelo a una explicación filosóficamente perfecta. La exigencia es más práctica: que la institución pueda reconstruir el proceso con suficiente fidelidad para gobernarlo, impugnarlo cuando corresponda y asumir responsabilidad por sus consecuencias.

En Derecho, esta necesidad conecta con conceptos conocidos: motivación, revisión, impugnabilidad, igualdad, confidencialidad, competencia. Una decisión que afecta derechos no se vuelve legítima simplemente porque un sistema sea estadísticamente preciso.

La precisión es una propiedad técnica; la legitimidad es una propiedad institucional.

[Pausa breve.]

También por eso el secreto profesional y la protección de datos reaparecen aquí con más fuerza. Una cosa es pedir ayuda para redactar un texto abstracto; otra es permitir que un agente acceda a expedientes, correos, contratos, bases de clientes o sistemas internos y además tenga herramientas para actuar. Cada nueva conexión amplía la superficie de riesgo. El problema deja de ser sólo qué responde el modelo y pasa a ser qué información puede alcanzar y qué consecuencias puede desencadenar.

Aquí el problema de confidencialidad que vimos antes cambia de escala. Ya no preguntamos solamente qué información entregamos a una herramienta, sino a qué expedientes, correos, contratos o sistemas internos puede acceder un agente y qué puede hacer con ellos. Un buen diseño debe separar asuntos y usuarios, controlar permisos y registrar accesos. El abogado no debería tener que confiar en que el modelo “se comporte”: la arquitectura debe hacer difícil aquello que institucionalmente no queremos permitir.

Aquí conviene ver la escalera completa. Un error en una respuesta puede corregirse. Una recomendación puede influir en una decisión. Pero una acción puede producir directamente un efecto jurídico, económico o reputacional.

Por eso la responsabilidad no crece al mismo ritmo que la capacidad. Crece más rápido.

Idea de cierre. A mayor capacidad de acción, mayor necesidad de control; a mayor discrecionalidad, mayor exigencia de responsabilidad. Delegar una acción nunca convierte la capacidad técnica en autoridad jurídica.

Sexta parte: cuando también cambia la organización

Queda un último paso, el más experimental, y seré deliberadamente breve.

Hasta ahora hemos supuesto que nosotros diseñamos el proceso y que la inteligencia trabaja dentro de él. Pero los problemas jurídicos complejos rara vez llegan acompañados de un índice que nos diga qué especialidades debemos consultar y en qué orden. Un asunto que parece aeronáutico

puede revelar una cuestión de responsabilidad civil, después una de seguro, luego ciberseguridad y finalmente derecho administrativo o penal.

Podemos imaginar entonces una constelación de agentes especializados en la que uno identifica una cuestión que activa a otro, y ese segundo descubre una dependencia que requiere un tercero. Parte de la organización del análisis surge de la estructura del propio problema.

El paso siguiente sería permitir que el sistema observe también cómo está trabajando y proponga cambios: quizá una secuencia distinta, otra combinación de especialistas o un procedimiento más eficaz. En una organización privada esto puede parecer simplemente mejora de procesos. En una autoridad o en un tribunal, sin embargo, la pregunta cambia de naturaleza. Un procedimiento no puede transformarse únicamente porque un sistema descubrió una forma aparentemente más eficiente de trabajar.

Ahí aparece un principio que considero esencial y que basta para esta conferencia: debemos separar con claridad **quién propone un cambio, quién lo evalúa y quién autoriza adoptarlo**.

Si el mismo sistema propone la modificación, define qué significa éxito y certifica que tuvo éxito, hemos perdido independencia. La automodificación no elimina el gobierno; lo vuelve más importante.

Idea de cierre. Cuando un sistema puede proponer cambios a la manera en que trabaja, la gobernanza exige separar propuesta, evaluación y autorización. La adaptación no puede convertirse en autoautorización.

Conclusión: lo que corresponde hacer ahora

Quisiera regresar, para terminar, al caso con el que comenzamos.

En *Mata v. Avianca*, el problema visible fueron unas sentencias inexistentes. Cuarenta minutos después, podemos ver que detrás de ese error había una pregunta mucho mayor. Para confiar en una respuesta necesitamos fuentes y procedencia. Para reutilizar conocimiento necesitamos memoria. Para superar la fragmentación necesitamos integración. Para realizar procesos completos necesitamos sistemas. Para gobernar esos sistemas necesitamos arneses. Cuando les concedemos discrecionalidad aparecen autoridad y responsabilidad. Y cuando esos sistemas pueden coordinarse o incluso proponer cambios en la forma de trabajar, llegamos finalmente al gobierno de la institución.

Ése ha sido nuestro recorrido. No son seis problemas independientes. Cada uno nace del anterior.

Esto explica por qué no creo que la respuesta adecuada sea ni entusiasmo tecnológico sin reservas ni prohibición defensiva. Lo que necesitamos es construir capacidad institucional.

A los estudiantes les diría algo muy concreto: utilicen estas herramientas. Úsenlas mucho. Pero no permitan que la facilidad de obtener una respuesta sustituya la disciplina de verificar una fuente, reconstruir un argumento y entender por qué una institución funciona. Aprendan a trabajar con inteligencia artificial y cultiven, al mismo tiempo, aquello que algún día les permitirá supervisarla: criterio.

A los profesores nos corresponde una pregunta quizá más incómoda. Tenemos que preguntarnos qué ejercicios siguen formando juicio cuando una máquina puede producir en segundos el tipo de texto que antes utilizábamos para evaluar aprendizaje. Habrá que diseñar experiencias en las que el estudiante tenga que verificar, comparar, impugnar, justificar y defender decisiones, no simplemente producir páginas.

Para una escuela como ésta, la oportunidad es institucional. No basta con ofrecer una clase aislada sobre inteligencia artificial. Hay que construir una política sobre herramientas, confidencialidad y datos; experimentar con estructuras de conocimiento propias; formar profesores y alumnos; y crear espacios donde Derecho, tecnología y diseño institucional puedan encontrarse sin que ninguno quede subordinado al otro.

Y para quienes hoy ejercen, empezaría por algo muy sencillo: el primer paso no es comprar el modelo más sofisticado. Es identificar qué conocimiento poseen, dónde está, qué información no debe salir de la organización, qué procesos podrían mejorarse, qué fuentes son autorizadas, qué decisiones pueden apoyarse tecnológicamente y cuáles requieren control humano indelegable. Después viene la tecnología.

Ahora sí podemos responder la pregunta que dejamos sembrada en la cuarta parte.

Durante siglos, el Derecho ha hecho algo extraordinario: ha construido mecanismos para gobernar inteligencia humana. Sabemos que una persona inteligente puede equivocarse, actuar fuera de sus facultades o tener incentivos incompatibles con la función que ejerce. Por eso construimos competencia, procedimiento, revisión, apelación, separación de funciones, motivación y responsabilidad.

Visto así, el Derecho lleva siglos construyendo *arneses para la inteligencia humana*.

Ahora aparece otra forma de inteligencia. Puede leer a una escala extraordinaria, conservar memoria de otra manera, encontrar conexiones entre disciplinas y jurisdicciones y coordinar capacidades que antes estaban separadas.

Debemos aprovecharla. Pero no debemos cometer el error de confundir capacidad con autoridad.

El desafío, entonces, no consiste en decidir si aceptamos o rechazamos la inteligencia artificial. Consiste en hacer algo que el Derecho conoce muy bien: darle una arquitectura institucional.

Por eso la pregunta final para una escuela de Derecho no puede ser simplemente: “¿cómo enseñamos a nuestros alumnos a utilizar inteligencia artificial?”

La pregunta es otra: *¿cómo formamos juristas capaces de comprender esta inteligencia, cuestionarla, estructurarla, gobernarla y, cuando sea necesario, limitarla? ¿Cómo formamos juristas que sepan preguntar no sólo qué puede hacer una máquina, sino cómo lo sabe, con qué autoridad actúa, bajo qué procedimiento, quién puede cuestionarla y quién responde por sus consecuencias?*

Idea de cierre. La inteligencia artificial no reduce la necesidad del Derecho. Cuanto mayor sea la capacidad de las máquinas para conocer, recomendar y actuar, mayor será la necesidad de juristas capaces de darles límites, autoridad legítima y responsabilidad.

Porque, en la era de la inteligencia artificial, el Derecho no se vuelve menos importante.

Se vuelve indispensable.

Mapa del recorrido

De dónde partimos y a dónde llegamos

CONOCIMIENTO → MEMORIA → INTEGRACIÓN
→ SISTEMA → AUTORIDAD → GOBIERNO

Punto de partida: una pregunta a una máquina



Punto de llegada: una institución capaz de gobernar inteligencia

Referencias

- U.S. District Court, S.D.N.Y., *Mata v. Avianca, Inc.*, 678 F. Supp. 3d 443 (2023), Opinion and Order on Sanctions, 22 de junio de 2023.
- European Commission, “AI Act enters into force”, 1 de agosto de 2024.
- Thomson Reuters, *2025 Generative AI in Professional Services Report*, abril de 2025.
- Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2031639, tesis II.2o.C. J/1 K (12a.), 9 de enero de 2026.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Diálogos por la Justicia Abierta*, hallazgo sobre inteligencia artificial como herramienta de apoyo, supervisión humana y verificación de fuentes, 2026.